도로교통법 시행령 일부개정령안 설명자료

1 주·정차 금지 대상 소방시설의 기준 마련

❑ 개정이유

○ 소방차 통행로 확보를 위해 소방시설 주변의 주·정차를 금지하는 내용의 도로교통법 개정(법률 제15364호, '18. 2. 9. 공포)에 따라 하위법령 정비 필요

<개정 도로교통법 주요 내용('18. 8. 10. 시행)>

① 주차 금지의 장소로 규정하고 있던 소화전 등 소방용 기계를 '**소방용수시설***또는 **비상소화장치****'로 용어를 정비하고 **정차 및 주차금지의 장소**로 지정

소방용수시설			비상소화장치
소화전	급수탑	저수조	
			

*소방용수시설(「소방기본법」 제10조제1항) : 소방활동에 필요한 **소화전**(소화를 위해 상수도 급수관에 설치된 소화호스를 장치하기 위한 시설), **급수탑**(물을 공급하기 위해 설치한 철제탑), **저수조**(물을 저축하는 설비)

**비상소화장치(「소방기본법」 제10조제2항) : 소방호스 또는 호스 릴 등을 소방용수시설에 연결하여 화재를 진압하는 시설이나 장치

② **'소방시설법에 따른 소방시설 중 대통령령으로 정하는 곳**으로부터 5미터 이내인 곳'을 **정차 및 주차금지의 장소**로 새롭게 규정

➡ 소방시설의 종류를 정하기 위한 시행령 개정 필요

③ **다중이용업소의 영업장***이 속한 건축물의 5미터 이내를 **소방본부장****의 요청에 따라 지방경찰청장이 주차금지의 장소로 지정**할 수 있도록 규정

* 다중이용업소의 영업장(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제2조)

▪ 식품접객업소	▪ 영화상영관	▪ 대형학원	▪ 목욕장업	▪ 게임업소
▪ 산후조리업소	▪ 고시원	▪ 사격장	▪ 골프연습장	▪ 안마시술소
▪ 수면방업소	▪ 콜라텍업소	▪ 노래연습장	▪ 전화방	

**소방본부장은 특별시·광역시·도 단위를 관할

❑ 개정내용

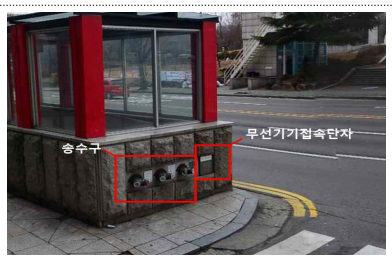
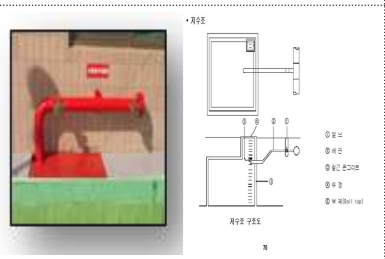
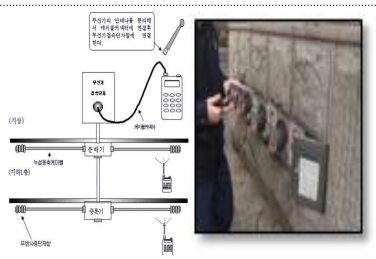
○ 주차 및 정차 금지의 대상이 되는 소방시설의 구체적 기준 마련(영 제10조의3)

- 소방시설법 시행령 제3조에 따른 소방시설 중 **소방차량의 통행을 확보할 필요가 있는 시설***의 5미터 이내를 주·정차 금지 장소로 지정

* **소방청과의 협의**를 통해 소방설비법 시행령의 소방시설 중 대상 시설을 선정하였으며, **소방차량의 접근을 통한 소방활동과 관련이 없는 시설은 제외**

현 행	개 정 안
<신 설>	제10조의3(정차 및 주차 금지 장소) 법 제32조 제6호 나목에서 “대통령령으로 정하는 시설”이란 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행령 별표1에 따른 설비 중 다음 각 호의 것을 말한다. 1. 소화설비 중 옥내소화전설비·스프링클러설비등·물분무등소화설비의 송수구 2. 소화용수설비 3. 소화활동설비 중 연결송수관설비·연결살수설비·연소방지설비의 송수구 및 무선통신보조설비의 무선기기접속단자

<도로교통법 시행령으로 규정하는 주·정차 금지 대상 소방시설>

송수구	소화용수설비	무선기기접속단자
		
소방대상물의 외벽 또는 직근에 설치하여 소화설비와 소화활동설비에 소화용수를 보급 또는 방수	화재를 진압하는데 필요한 물을 공급하거나 저장하는 설비	지하층이나 지하상가 등 그 구조상 무선교신이 용이하지 않은 경우 원활히 하기 위한 설비

❑ 기대효과

○ 개별적으로 각 건물에 설치된 소방시설 주변의 소방차 통행로를 확보함으로써 화재발생 시 소방차량의 신속한 접근 가능

보조자료

❑ 주차 및 정차 금지구역 개정 전·후 비교표

<table>
<tr><th colspan="2">개정 전</th><th colspan="2">개정 후</th></tr>
<tr><th>대상 장소</th><th>금지종류</th><th>대상 장소</th><th>금지종류</th></tr>
<tr><td>교차로, 횡단보도,
건널목, 보도</td><td rowspan="4">주정차
금지</td><td rowspan="2">개정 전과 같음</td><td rowspan="3">주정차
금지</td></tr>
<tr><td>안전지대 및 주변 10m</td></tr>
<tr><td>건널목·가장자리,
횡단보도 주변 10m</td></tr>
<tr><td>교차로 가장자리,
도로 모퉁이 주변 5m</td></tr>
<tr><td>버스정류장 및 주변 10m</td><td rowspan="6">주차
금지</td><td rowspan="2">- 다음 장소 주변 5m
‣ 소방용수시설, 비상소화장치
‣ 소방시설법에 따른 소방시설 중 대통령령으로 정하는 곳</td></tr>
<tr><td>화재경보기 주변 3m</td></tr>
<tr><td>소방용 기계, 소화전 등
소방용품 주변 5m</td><td rowspan="2">개정 전과 같음</td><td rowspan="3">주차
금지</td></tr>
<tr><td>도로공사장 주변 5m</td></tr>
<tr><td>터널 안, 다리 위</td><td rowspan="2">다중이용업소 영업장이 있는 건물 중 소방본부장 요청에 의하여 지방경찰청장이 지정한 곳</td></tr>
<tr><td>< 신 설 ></td></tr>
</table>

❑ 소방관련 시설 설치 현황

1 소방기본법 상 시설('17. 11. 30. 기준, 소방청 통계)

소방용수시설				비상소화장치
계	소화전	저수조	급수탑	
166,485	163,740	1,654	1,091	**8,673**

2 소방시설법 상 소방시설

○ 전체 소방시설을 설치하여야 하는 건축물(이하 "특정소방대상물", 소방시설법 제2조)은 '16년 기준 전국에 2,019,625개소로 파악되고 있음

<특정소방대상 건축물 현황(2016)>

합계	아파트	기숙사	근린생활시설	문화 및 집회시설	종교시설	판매시설	운수시설	의료시설	교육연구시설
2,019,625	42,928	4,429	1,114,230	6,546	20,247	5,501	2,426	3,772	28,445

노유자시설	수련시설	운동시설	업무시설	숙박시설	위락시설	공장	창고시설	위험물 저장 및 처리 시설	항공기 및 자동차 관련 시설	동물 및 식물 관련 시설
45,961	1,112	4,188	57,313	31,770	29,655	152,750	98,035	40,424	15,512	112,084

분뇨 및 쓰레기 처리 시설	교정 및 군사 시설	방송통신 시설	발전시설	묘지 관련 시설	관광 휴게 시설	장례식장	지하가	지하구	문화재	복합건축물
6,454	3,801	1,791	492	332	1,165	540	1,920	582	3,547	184,673

- 이 중 주·정차 금지의 대상이 되는 소방시설인 송수구, 소화용수설비, 무선기기접속단자가 설치된 건물의 수에 대한 별도의 통계는 확인 불가

※ 例 - 특정소방대상물의 소방시설 설치 기준(소방시설법 시행령 별표5)에 따라 소화용수설비를 설치해야 하는 건축물(연면적 5천㎡이상)은 168,143개이지만, 실제로 소화용수설비가 설치되어 있는지 여부에 대한 통계자료는 없음